

감사결과 처분요구서

- 취업규칙 위반 신고건 조사 -

2026. 1.

한수원(주) 월성원자력본부

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 취업규칙 및 취업관리 시행세칙 위반

관 련 부 서 ○○원자력본부

조 치 부 서 ○○원자력본부 ●●부

내 용

1. 사건 개요

본 복무감사는 ■■실 내부신고센터로 ○○본부 ●발전소 ㉠㉠㉠㉠부 직원의 취업규칙 위반건이 접수되어 신고내용을 바탕으로 피조사인과 해당부서원들의 문답조사를 통해 사실관계를 검토하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무), 제22조(출근), 제31조(휴가의 허가). 「취업관리 시행세칙」 제2조(지참 및 조퇴)에서는 우리회사 직원의 근태에 대한 의무와 직무수행에 대한 내용이 명시되어 있다.

3. 징계 요구 내용

가. 무계결근

○○본부 ▲발전소 ㉠㉠㉠㉠부 ▽직급 ◎◎◎ 과장은 2020.0.00.부터 같은 해 0.00.까지 0일간 2020.0.00.부터 같은 해 0.00.까지 0일간 총 0일간 회사에 연락없이 무계결근을 하여 우리회사 「취업규칙」 제22조(출근) 및 23조(결근계 및 지참계)를 위규하였다.

나. 근태관리 부적정

○○본부 ▼발전소 ○○○○부 ◇직급 ○○○ 과장은 202○.○.○.부터 202○.○.○○.까지 ○○개월간 총 ○○회의 지참(지각)과 ○○회의 출근시간 이후 휴가(사후처리)를 요청하여 우리회사 「취업규칙」 제31조(휴가의 허가)를 위규하였다.

다. 업무 불성실

○○○ 과장은 202○.○.○○.부터 담당인 ◇◇◇◇◇ M◇통지 관련업무를 적기에 수행하지 않고 최장 ○개월을 장기 방치하였으며, M◇통지 ○○○건중 ○○건을 다른직원이 종결처리 하는 등 본인의 직무를 적정하게 수행하지 않아 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위규하였다.

본인 의견 및 검토결과 ○○○ 과장은 본인의 신체적·정신적인 문제와 개인적인 사유로 인하여 무계결근을 하였고, 201○년에 판정받은 뇌경색의 후유증 및 우울증상에 따른 불면증으로 지참이 잦았다고 문답조사에서 진술하였다. ◇◇◇◇◇ M◇통지 관련 업무는 적정하게 수행하였다고 주장하였으나, 관련 자료를 검토한 결과 허위사실로 확인되었다.

○○○ 과장은 본인의 근태문제(무계결근, 지참 및 휴가 사후요청 등)는 인정을 한다고 진술하면서 본인의 신체적·정신적인 문제로 인하여 발생한 문제에 대하여는 선처를 요청하였다.

하지만, 202○년도 질병휴직을 포함하여 총 ◆회의 질병휴직을 하였다는 사실과 복직 후에도 휴직 전과 동일한 문제점이 발생하였으며, ◇◇◇◇부에서도 ○○○ 과장에게 최대한 배려를 하였음에도 ○일간의 무단결근을 하는 등 우리회사의 「취업규칙」과 「취업관리 시행세칙」을 심각하게 위규하였다.

징계요구 양정 ○○본부 ▲발전소 ◇◇◇◇부 ▲직급 ○○○은 202○.○.○○.부터 같은 해 ○.○○.까지 ○일간, 202○.○.○○.부터 같은 해 ○.○○.까지 ○일간으로 최초 결근일인 202○.○.○○.부터 ㉑개월간 누적 총 ■일을 무단결근하여 우리회사 「취업규칙」 제22조(출근)를 위반하였다.

그리고 202○.○.○.부터 202○.○.○○.까지 ○○개월간 총 ○○회의 지참과 ○○회의 출근시간 이후 휴가요청으로 우리회사 「취업규칙」 제22조(출근) 및 제31조(휴가의 허가)를 위반하였다.

또한, 업무분장상 명시된 본인의 M◆통지 관련 업무 수행에 건당 평균 △주가 소요되는 등 업무태만으로 인하여 우리회사 「취업규칙」 제10조(성실의무)를 위반하였다.

상기 위반사항을 종합하여 볼 때 ○○○ 과장의 행위는 우리회사 「인사관리 규정」 제103조(징계사유), 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1] 비위행위자 징계양정기준]의 1. 직무상의 의무 위반(나. 성실의무 위반), 5. 회사의 규율·질서위반(가. 무단결근)(마. 그 밖의 규율·질서 문란) 및 7. 고의 또는 정당한 이유 없이 즉시 처리해야 할 문서를 보류, 방치, 은닉, 폐기하여 사무 처리에 지장 초래, 붙임 [별표 3]의 징계사유에 해당된다.

비위의 종류	비위의도 및 고의/과실	비위가 무겁고 고의인 경우	비위가 무겁고 중과실이거나, 비위가 가볍고 고의인 경우	비위가 무겁고 경과실이거나, 비위가 가볍고 중과실인 경우	비위가 가볍고 경과실인 경우
1. 직무상의 의무 위반					
가. 법령준수 의무 위반(「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 등)					
나. 성실의무 위반(「취업규칙」 제10조, 「한국수력원자력주식회사 임직원 행동강령」) (1) 상사의 직무상 정당한 명령·지시 위반		해임~정직	정직~감봉	감봉~견책	견책
5. 회사의 규율·질서 문란					
가. 무단결근		[별표 3]	[별표 3]	[별표 3]	[별표 3]
[별표3] 무단결근자 징계양정 기준 계속된 무단결근일수, 1개월간 무단결근일수 누계 (최초 무단결근일~최종 무단결근일까지 1개월 적용)		7일 이상 해임	5일이상 7일미만 정직	3일 이상 5일 미만 감봉	3일 미만 견책
마. 그 밖의 규율·질서 문란		해임~정직	정직~감봉	감봉~견책	견책
7. 고의 또는 정당한 이유 없이 즉시 처리해야 할 문서를 보류, 방치, 은닉, 폐기하여 사무 처리에 지장 초래(범죄는 제외)		해임~정직	정직~감봉	감봉~견책	견책

○○○ 과장은 최초 결근일인 202○.○.○○.부터 ▣개월인 202○.○.○○.까지 누계 ◆일간 무단결근을 하였다. 이는 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 3]에 해당되며, ◆일간의 무단결근에 대한 적정한 소명 및 증빙을 제출하지 못함에 따라 “해임”에 해당된다.

「근로기준법」 제23조제1항에서 사용하는 근로자에 대하여 정당한 이유 없이 해고 등의 징벌을 하지 못한다고 규정하여 사용자(회사)로 하여금 자유로이 근로자를 해고할 수 없도록 제한하고 있으나, 우리회사 단체협약 제47조(퇴직 및 해고) 제①항제4목에서 「무계결근이 계속 ◆일 이상 또는 월간누계 ◆일 이상에 이를 때」라고 퇴직 및 해고의 사유를 명시하고 있는바, 단체협약 또는 취업규칙 등에 해고에 관한 규정이 있는 경우 그것이 「근로기준법」에 위배되어 무효가 아닌 이상 그에 따른 해고는 정당한 이유가 있는것으로 판단된다.

202○년도 제○○차 감사결과심의위원회(‘2○.○○.○○)에서 본 감사결과와 관련하여 논의된 주요안건인 「무단결근의 개월 산정기준(○개월간 or ○○누계)」 및 「육아휴직기간 중 해임 불가」에 대한 사항은 ◆◆◆◆의 공문 【◆◆(▶)-○○○ ○’ 2○.○○.○○, 법률자문 의견회신】을 검토해본 결과 무단결근의 개월 산정기준은 「월간누계」가 아닌 우리회사 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 3]의 기준(최초 무단결근일로부터 최종 무단결근일까지 1개월 적용)이 적절하다고 판단되었으며, 육아휴직기간 중 해임통보는 육아휴직이 해임의 원인에 해당되지 않으므로 「남여고용평등법」 제19조 제3항의 조항은 적용되지 않는다는 ◆◆◆◆의 검토의견에 따라 육아휴직기간에도 해임통보 역시 법률상 문제가 없다는 것이 확인되었다.

그리고 202○.○.○.부터 202○.○.○○.까지 ○○개월간 총 ○○회의 지침 및

○○회의 출근시간 이후 휴가요청을 한 사항은 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 비위행위자 징계양정기준 5. 회사의 규율·질서 문란에 해당되는데, 장기간동안 지속적으로 근태가 부적정하였던 점을 감안하였을 때 비위는 가벼우나 중과실인 “**감봉~견책**”에 해당된다고 판단하였다.

또한, 202○.○.○○.부터 ○○○ 과장이 감독자로 발행된 M◆통지를 적정기간 내에 수행하지 않고 방치한 사항은 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1]의 비위행위자 징계양정기준 7. 고의 또는 정당한 이유 없이 즉시 처리해야 할 문서를 보류, 방치, 은닉, 폐기하여 사무 처리에 지장 초래 회사의 규율·질서 문란에 해당되며, M◆통지 관련 업무의 수행에 최장 ○개월이 소요된 사실 등을 감안하였을 때 비위는 가벼우나 중과실로 판단하여 “**감봉~견책**”으로 결정하였다.

○○○ 과장의 경우 상기의 사규위반에 따라 두가지 이상의 비위가 경합되므로 「징계양정기준에 관한 지침」 제7조(징계의 가중) 및 202○년 제○차 감사결과 심의위원회 심의 결과에 따라 **해임**으로 함이 타당하다.

조치할 사항

○○원자력본부장은 ○일간의 무계결근, ○○개월간 ○○회의 지참 및 ○○회의 출근시간 이후 휴가요청, ◆◆◆◆◆ M◆통지 관련 업무를 불성실하게 수행하여 우리회사의 「취업규칙」 및 「취업관리 시행세칙」을 위규한 ○○본부 제◆발전소 ◆◆◆◆부 ▲직급 ○○○을 「인사관리규정」 제103조의3 및 「징계양정기준에 관한 지침」[별표 1] 및 [별표 3]에 따라 징계(**해임**)처분 하시기 바랍니다.